

去年 3 月，國家主席胡錦濤在北京接見出席兩會的港澳代表和委員，用了「功不可沒」四個字，高度表揚港澳地區對國家改革開放 30 年的貢獻。

香港在國家改革開放的歷史進程中，確實在多方面作出了傑出的貢獻。我認為最突出的貢獻，不是在投放和引進資金，不是作為貨物和設備進出的門戶，而是為國家引進現代化的、先進的，同時有實踐成效的理念。這些理念，不僅在企業管理的經濟層面，也在社會管理的政治層面發揮作用。

兩周前，香港報紙報導：湖南省醴陵市發生上千群眾和警察衝突，造成一人死亡，二十人受傷。衝突的起因是土地糾紛，焦點是賠償的額度，發展的過程由村民和地產商的矛盾，變成群眾和警察以及市政府的衝突。

我無法知道這宗事件的全面事實，但類似發生在大陸的事件，在香港和海外的媒體，經常有廣泛的報導，有時候還上了電視畫面。我對這些事件比較敏感：原因一是對社會和諧不利；二是對香港的人心回歸不利；三是對我們國家在國際社會上的形象不利，第四個令我敏感的原因要多說幾句。

土地使用制度改革是改革開放的重要一環。自從 1978 年開始，國家就醞釀進行城市土地使用制度改革，我也在 1978 年開始就這個問題在大陸各沿海城市向政府官員講課，並在 1988 年國家修改憲法後，協助上海起草標書以公開公正公平方式第一次賣地。

1988 年以來，土地使用制度改革在多方面發揮了巨大的積極作用 — 城市發展進入良性循環，住房問題得到根本改善。

令人遺憾的是：在土地問題上的矛盾、衝突以至群眾性事件愈來愈多。香港和其他先進社會也有徵地，在其他土地問題上，各方面也有利益矛盾，為什麼沒有類似在大陸時有所聞的衝突和群毆？人民的素質和教育水平以外，有沒有其他因素？執法人員的素質和水平以外，又有沒有其他因素？

土地問題僅是影響社會和諧的一個方面。人類社會的矛盾自然存在，也普遍存在。我們希望以完善的制度、具體的法律、合理的政策防範矛盾的發生。每當矛盾不可避免的發生之後，司法人員就成為社會和諧的最後防線，也是社會公義的最後希望。在國家今天的發展階段，我們有相當一些制度不完善、法律不具體、政策不合理、執行水平不高的地方，因此司法機關和司法人員往往有了關鍵性的補充功能。

當司法人員不能發揮這種補充功能，當司法人員不能作為社會公義的最後希望，社會矛盾就不能以文明的手段解決，最後就剩下武力和政治兩個手段。我國歷史上，農民起義和土地國有化都是例子，但這些都是下策。

在我們正在總結城市土地使用制度改革的同時，我們啟動了農村土地改革，可能發生經濟矛盾的層面有所擴大。農地流轉也會引起新的經濟矛盾，司法的作用又有了一個新的領域。

中國是一個偉大的國家，經過幾代人的嘗試和努力，我們今天終於站在一個較高的台階，朝着現代化的目標，繼續前進。在這個目標當中，有重要的司法的一部份。我們作為香港的一所大學，有機會和各位法官共同努力，是我們的光榮。各位法官在香港研修，我希望各位有機會發掘香港司法制度和司法程序的深層次特點。青出於藍，是自然規律，也是社會規律，我希望各位在了解香港的情況之後，將來在大陸把司法工作做得比香港更好。

在城市大學法律學院「中國高級法官研修班」開學禮上的講話。

謝謝大家！